

1500598-13.2020.8.26.0022

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Armando Pereira Da Silva Junior

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... de dúvidas, o envolvimento do réu no tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, a condenação do réu no crime de tráfico é medida que se impõe.

Por fim, não resta qualquer dúvida quanto à participação da adolescente Y.V.G.P. neste crime, tanto que foi representada e condenada pela prática de ato infracional equivalente ao tráfico pelos fatos que são objetos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500598-13.2020.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500598-13.2020.8.26.0022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2151213/2020 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 12021317 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 934/20/112 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2151213 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 934/20/112 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE OLIVEIRA DIAS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Vistos.

DANIEL DE OLIVEIRA DIAS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito capitulado no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº.

11.343/06, porque, no dia 23 de junho de 2020, durante a madrugada, na esquina da Avenida Orlando Audrai de Barros Bueno com a Rua João Candelária, via pública, bairro Jardim São Dimas, nesta cidade e comarca de Amparo, vinculado psicologicamente e com unidade de desígnios com a adolescente Y.V.G.P., traziam consigo e guardavam, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, 22 porções de cocaína e 01 porção de maconha.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em juízo, durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Finda a fase de instrução, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da pretensão punitiva, postulando a condenação do réu no crime de tráfico com a causa

de aumento em razão da participação da adolescente.

A Defesa, por outro lado, postulou a absolvição por ausência de provas quanto ao crime de tráfico, afirmando, em apertada síntese, que o réu é usuário de entorpecentes.

É o relatório

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Vejam os.

Para que se faça possível a condenação, dois requisitos se mostram absolutamente necessários, sem os quais impõe-se a absolvição.

Primeiro deve estar provada a materialidade, que, in casu, qualquer dúvida resta ante a análise dos autos exibição, apreensão e constatação provisória, todos carregados. Ademais, os laudos periciais de fls. 86/91 demonstraram que as drogas apreendidas eram, de fato, cocaína e maconha.

Resta o segundo, autoria, isto é, ter a real certeza de que o réu praticou as condutas descritas no tipo penal.

Neste ponto, também nenhuma dúvida há.

Com efeito, está comprovado nos autos que o réu praticou o fato descrito na norma penal inserta no artigo 33 da Lei 11.343/06, na sua forma trazer consigo e guardar, para entrega a terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína e maconha.

Interrogado, o réu negou o tráfico. Disse que foi até a "biqueira", que era "tocada" pela adolescente, apenas para comprar drogas. Após comprar 03 pinos de cocaína, alegando que eram para consumo próprio, a adolescente infratora ofereceu uma carona ao réu. Alguns instantes depois de iniciarem uma corrida, por meio de um motorista de aplicativo, uma viatura policial os abordou e constatou que ele e a adolescente portavam drogas.

Por fim, reafirmou que não era traficante e tudo não passava de uma infeliz coincidência.

No entanto, de infeliz coincidência ou mero acaso não se trata. Restou sobejamente demonstrado que o réu, aliado à adolescente infratora, estavam traficando na esquina da Avenida Orlando Audrai de Barros Bueno com a Rua João Candelária, no bairro Jardim São Dimas.

Em verdade, não há como acreditar na versão do réu de que, em plena madrugada, teria se dirigido àquele local para comprar drogas e, a par de uma infeliz coincidência, teria aceitado uma carona da adolescente infratora que, momentos depois, seria abordada pela polícia justamente por estar traficando ali.

Trata-se, como facilmente se percebe, de versão frágil e totalmente ilógica frente ao contexto em que se deram os fatos. Ou seja, o réu mentiu com a finalidade de não ser responsabilizado pelo tráfico que cometendo.

Com efeito, os policiais ouvidos foram categóricos e uníssomos em afirmar que receberam uma denúncia (rectius, comunicação) anônima a delatar que o réu e a adolescente estavam traficando, inclusive deram informações detalhadas acerca das vestes e local exato em que o crime era praticado.

Ao se deslocarem, puderam visualizar o réu e a adolescente entrando num veículo (motorista de aplicativo) que foi, imediatamente, interceptado pelos milicianos.

Em revista pessoal, encontraram com o réu 03 pinos de cocaína e com a adolescente 04 pinos de cocaína, bem como uma porção de maconha e R\$ 290,00 em notas trocadas.

Os policiais, então, voltaram ao ponto em que o réu e adolescente embarcaram no veículo dirigido por motorista de aplicativo, sendo que encontraram - justamente naquele local - outros 15 pinos de cocaína escondidos.

Por conta de tais fatos, os dois foram apresentados à Autoridade Policial e cada qual contou uma versão diferente daquela noite, sendo que, pelas declarações da adolescente, percebe-se que a versão do réu é mesmo fantasiosa.

Veja-se.

Na delegacia a adolescente disse que estava junto com o réu e foram até o Bairro São Dimas para comprar drogas. Lá chegando compraram as porções que cada qual trazia consigo e pediram um motorista de aplicativo para irem embora, ocasião em que foram surpreendidos pelos policiais militares. Por outro lado, o réu disse que

a adolescente que lhe vendeu drogas e, além disso, ainda ofereceu uma carona para irem embora.

Ou seja, não se exige qualquer esforço para se perceber que ambos mentiram, restando cada versão contraditória frente a outra.

Em arremate, e não menos importante, ambos já foram flagrados em outras ocasiões praticando justamente o tráfico. A adolescente possui outros inúmeros atos infracionais análogos ao tráfico, bem como o próprio réu admitiu que já fora internado por esse ato infracional quando era menor de idade.

Esses são os fatos essenciais, os demais apenas circundam o principal e em nada alteram as conclusões expostas.

Pois bem.

Tudo o que está nos autos prova, sem sombra de dúvidas, o envolvimento do réu no tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, a condenação do réu no crime de tráfico é medida que se impõe.

Por fim, não resta qualquer dúvida quanto à participação da adolescente Y.V.G.P. neste crime, tanto que foi representada e condenada pela prática de ato infracional equivalente ao tráfico pelos fatos que são objetos dos presentes autos (proc. 1500599-95.2020.8.26.0022).

Portanto, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6:

"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;"

Passo à dosimetria das penas.

Pelo que consta dos autos o sentenciado é primário. Contudo, já praticou dois atos infracionais equiparados ao tráfico (proc. 0002818-63.2017.8.26.0022; 0001792-93.2018.8.26.0022). Muito embora tais registros não sirvam para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, eles podem/devem ser valorados em seu desfavor tendo em vista possui personalidade voltada para o crime e possuir conduta social temerária (nesse sentido - STJ. 5ª Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014; STJ. 3ª Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016). Desse modo, tudo a autorizar, como forma de privilegiar a adequação, utilidade e eficácia da prestação jurisdicional devida, a pena-base acima do mínimo legal, o que faço para estabelecer em 06 anos de reclusão, além da pecuniária em 600 dias-multa, calculados na proporção mínima cominada em lei, diante da situação econômica do sentenciado.

Na segunda fase não há agravantes. Por outro lado, o sentenciado é menor de 21 anos, razão pela qual atenuo a pena base e passo a dosá-la em 05 anos e 03 meses de reclusão, além da pecuniária em 525 dias-multa.

Na terceira fase, há a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6. Assim, passo a dosar a pena em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 612 dias-multa.

O réu, desde a menoridade, dedica-se com afinco ao tráfico, de modo que sobejamente demonstrado está que não se tratava de atividade eventual.

Não fosse isso, é bem verdade, ante ao quadro que se desenhou, foi invertido o ônus da prova, incumbindo agora ao sentenciado provar que se tratava de atividade eventual.

Assim, não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Nos termos do que dispõe a Lei 8.072/90, com redação alterada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007 (DOU 29.03.2007), atentando ainda aos critérios do artigo 33, parágrafos 2º, "a", e 3º, e artigo 59, III, ambos do Código Penal, notadamente pelas circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis, o regime inicial é o fechado.

Preso em flagrante, com preventiva decretada, assim processado e agora condenado, percebe-se que ainda persistem os requisitos para manutenção da custódia cautelar,

notadamente no que diz respeito à necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, daí porque nego o apelo livre.
Por fim, ante os crimes perpetrados e penas cominadas, impossível se falar em substituição ou sursis.

Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão punitiva e, por conseguinte, condeno DANIEL DE OLIVEIRA DIAS, já qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inc. VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, às penas de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 612 dias-multa, calculados na proporção mínima cominada em lei, diante da situação econômica dos sentenciados. Nego o apelo livre, haja vista que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva - inclusive reforçados pela presente condenação. Recomende-se.
P.I.C.

Amparo, 30/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA